

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	2
5.3 - Descrição - Controles Internos	3
5.4 - Alterações significativas	4
5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	5

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	6
10.2 - Resultado operacional e financeiro	13
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	14
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	15
10.5 - Políticas contábeis críticas	17
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	18
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	19
10.8 - Plano de Negócios	20
10.9 - Outros fatores com influência relevante	21

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos**5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:**

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

- i. os riscos para os quais se busca proteção**
- ii. os instrumentos utilizados para proteção**
- iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos**

c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Companhia não está obrigada a apresentar esse item conforme artigo 36, Subseção II, Seção III da Instrução CVM 480/09.

*

*

*

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

5.2. Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:

- a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política**
- b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:**
 - i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção**
 - ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge)**
 - iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)**
 - iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos**
 - v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos**
 - vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado**
- c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada**

A Companhia não está obrigada a apresentar esse item conforme artigo 36, Subseção II, Seção III da Instrução CVM 480/09..

*

*

*

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3. Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

b. as estruturas organizacionais envolvidas

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

A Companhia não está obrigada a apresentar esse item conforme artigo 36, Subseção II, Seção III da Instrução CVM 480/09.

*

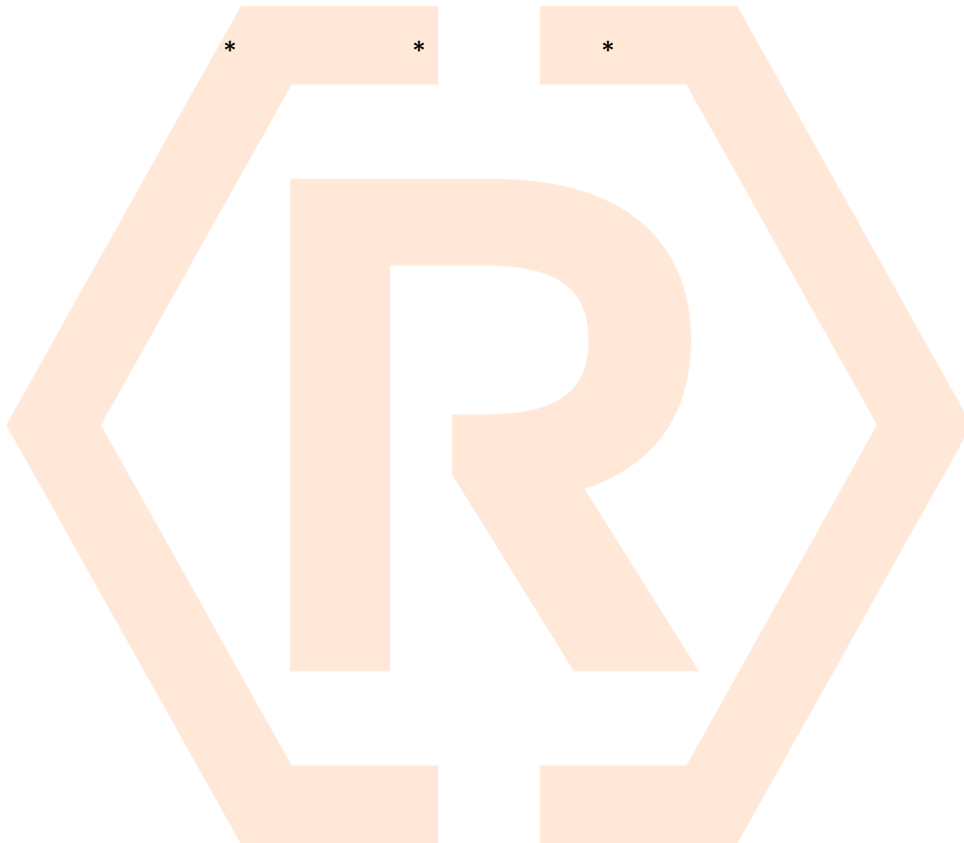
*

*

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Alterações significativas

5.4. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos

A Companhia não está obrigada a apresentar esse item conforme artigo 36, Subseção II, Seção III da Instrução CVM 480/09.



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e**5.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes**

A Companhia não está obrigada a apresentar esse item conforme artigo 36, Subseção II, Seção III da Instrução CVM 480/09.

* * *



10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**10. Comentários dos Diretores****10.1. Condições financeiras e patrimoniais gerais**

As informações financeiras incluídas neste item 10.1, exceto quando expressamente ressalvado, referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016.

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais:

Em virtude do Decreto nº 43.892 de 15 de outubro de 2012, através do qual o Governador do Estado do Rio de Janeiro declarou de utilidade pública e de interesse social, para fins de desapropriação, o imóvel da Companhia, localizado na Avenida Brasil, nº 3.141, Rio de Janeiro – RJ, as operações da Companhia foram drasticamente impactadas. Tais dificuldades foram relatadas no parecer de auditoria quanto ao atraso dos impostos correntes e parcelados desde o referido decreto.

b. Estrutura de capital:

A tabela abaixo apresenta a estrutura de capital consolidada da Companhia representativa do padrão de financiamento de suas operações:

ESTRUTURA DE CAPITAL

(em milhões de Reais)

	2014	2015	2016
Capital de Terceiros (Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante)	1.425.955	1.942.983	2.779.928
Passivo à Descoberto	(1.107.593)	(1.573.988)	(2.139.203)
PASSIVO TOTAL	318.362	368.995	640.725
Capital de Terceiros / Passivo Total	448%	527%	434%
Passivo à Descoberto / Passivo Total	-348%	-427%	-334%

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos:

Em 21 de janeiro de 2013, a Companhia ingressou com Pedido de Recuperação Judicial com o objetivo de viabilizar o pagamento de um passivo gerado devido aos danos causados: (a) pelo anúncio do Decreto Estadual Expropriatório, contra o qual a Companhia continua buscando respaldo do Poder Judiciário; e (b) pela política de subsídios ao preço da gasolina praticada pelo Governo Federal;

A Companhia reitera sua confiança no Poder Judiciário e destaca que sua localização estratégica, tanto para a produção, como para a importação de derivados, a levará a superar esse momento delicado, registrando, em especial, que o mercado de combustíveis vem, reiteradamente, demandando maiores volumes de produção e importação de derivados de petróleo.

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas:

A grande parte do volume do passivo circulante, fornecedores, impostos e taxas a recolher e dentre outros passivos, são elementos que financiavam os ativos operacionais da Companhia.

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Vide comentário em 10.1 (d).

f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:**i. Contratos de empréstimo e financiamentos relevantes:**

Os empréstimos e financiamentos tomados pela Companhia, bem como o saldo de cada um ao final de cada período, estão demonstrados na tabela a seguir:

Descrição	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<i>Contratos Vencidos ou com Vencimento nos Próximos 12 Meses</i>			
Empréstimos e Financiamentos Bancários para Capital de Giro (R\$)	18.424	24.746	21.079
Contrato de Mútuo (R\$)	1.567	1.567	1.567
Circulante (R\$)	19.991	26.313	22.646
Empréstimos e Financiamentos c/ Pessoa Jurídica para Capital de Giro (R\$)	15.650		
Empréstimos e Financiamentos Bancários para Capital de Giro (R\$)	11.879	19.706	19.706
Não Circulante (R\$)	27.529	19.706	19.706
Total do Endividamento Financeiro (R\$)	47.520	46.019	42.352
Total do Ativo (R\$)	640.725	368.995	318.362
Total do Endividamento Financeiro (R\$)	7,40%	12,50%	13,30%

Os Diretores da companhia comentam que a redução do endividamento líquido da companhia de 2016 em relação ao valor de 2015 decorreu, principalmente, pelo aumento significativo do valor Total do Ativo.

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras:

A Companhia não mantém outras relações relevantes de longo prazo com instituições financeiras, além daquelas descritas acima.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas:

Atualmente as dívidas contraídas pela Companhia possuem perfil similar, não indicando grau de subordinação entre elas.

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário:

A Companhia em virtude dos prejuízos acumulados nos exercícios anteriores e conseqüentemente pelo passivo a descoberto, não distribuirá dividendos, enquanto apresentar o prejuízo acumulado, conforme determinação da Lei nº 6.404/1976 - Lei das Sociedades por Ações.

g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados:

Com relação à Controladora, a Companhia atualmente mantém limites de capital de giro contratados com instituições financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:**

Os Diretores da companhia comentam que as informações financeiras contidas e analisadas a seguir são derivadas das demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014.

As alterações ocorridas nos itens das demonstrações contábeis estão refletidas nos Comentários abaixo depois do balanço patrimonial e demonstração do resultado.



10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais



QUADRO 1
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016, 31 DE DEZEMBRO 2015 E 31 DE DEZEMBRO 2014
 (Em milhares de reais)

	CONSOLIDADO		2015 x 2015		2015 x 2014	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2014	R\$	%
ATIVO						
CIRCULANTE						
Caixa e equivalentes de caixa	(3)	57	(60)	(105%)	(1.313)	(96%)
Contas a Receber	233.349	43.541	189.808	436%	25.189	137%
Impostos a Recuperar	9.834	14.363	(4.529)	(32%)	1.447	11%
Estoque	111.275	33.155	78.120	236%	8.115	32%
Adiantamento a fornecedores	47.421	5.601	41.820	747%	2.072	59%
Outras contas a Receber - Brickell Fomento	-	-	-	0%	-	0%
Outras contas a Receber - Yield Field(B.Guarita)	46.712	44.679	2.033	5%	5.902	15%
Título a Receber - Precatório	795	23.436	(22.641)	(97%)	21.875	1401%
Outros Ativos Circulantes	587	601	(14)	(2%)	524	680%
	449.970	165.433	284.537	172%	63.811	63%
NÃO CIRCULANTE						
Realizáveis a Longo Prazo						
Despósitos Judiciais	12.275	8.009	-	0%	-	0%
Impostos a Recuperar	5.234	5.234	4.266	53%	292	4%
Contas a Receber	7.593	7.374	219	3%	(0)	(0%)
Compensações Ativas	-	-	-	0%	7.374	0%
AFAC - aumento de capital	6.177	6.177	-	0%	-	0%
	31.279	26.794	4.485	17%	(961)	(13%)
					6.705	33%
Permanente						
Investimentos	1	1	(0)	(33%)	0	49%
Imobilizado	159.475	176.767	(17.292)	(10%)	(19.883)	(10%)
Intangível	-	-	-	0%	-	0%
	190.755	203.562	(12.807)	(6%)	(13.178)	(6%)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE						
	640.725	368.995	271.730	74%	50.633	16%
TOTAL DO ATIVO						

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais



QUADRO 1

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016, 31 DE DEZEMBRO 2015 E 31 DE DEZEMBRO 2014

(Em milhares de reais)

	CONSOLIDADO		2016 x 2015		2015 x 2014	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2014	R\$	%
PASSIVO						
CIRCULANTE						
Fornecedores	22.816	21.595	63.803	1.221	(42.208)	(66%)
Empréstimos e Financiamentos	19.992	26.313	22.646	(6.321)	3.667	16%
Obrigações Tributárias	1.887.657	875.822	309.917	1.011.835	565.905	183%
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.939	2.612	1.489	327	1.123	75%
Adiantamento de Clientes	0	39.345	290	(39.345)	39.055	13467%
Outras Contas a Pagar	19.347	3.682	1.348	15.665	2.334	173%
	1.952.751	969.369	399.493	983.382	569.876	143%
NÃO CIRCULANTE						
Empréstimos e Financiamentos	27.529	19.706	19.706	7.822	0	0%
Adiantamento de clientes	-	-	-	-	-	0%
Provisões para Contingências	144.467	879.027	895.725	(734.560)	(16.698)	(2%)
Compensações Passivas	-	-	-	-	-	0%
Impostos, Taxas e Contribuições	629.891	54.081	89.458	575.810	(35.377)	(40%)
Outras Contas a Pagar	167	35	2.640	132	(2.605)	(99%)
Passivo a Descoberto Controladas	25.123	20.765	18.933	4.358	1.832	10%
Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	0%
AFAC	-	-	-	-	-	0%
	827.177	973.614	1.026.462	(146.437)	(52.848)	(5%)
	(1.378)	(1.208)	(1.140)	(170)	(68)	6%
PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIOS						
PASSIVO A DESCOBERTO						
Capital Social	208.714	208.713	208.713	1	(0)	(0%)
Reservas de Capital	19.528	19.528	19.528	-	(0)	(0%)
Ajuste Avaliação Patrimonial	79.930	90.151	100.372	(10.221)	(10.221)	(10%)
Adiantamento para Futuro Aumento	-	-	-	-	-	0%
Prejuízos Acumulados	(2.445.997)	(1.891.172)	(1.435.066)	(554.825)	(456.106)	32%
	(2.137.825)	(1.572.780)	(1.106.453)	(565.045)	(466.327)	42%
TOTAL PASSIVO E PASSIVO A DESCOBERTO	640.725	368.995	318.362	271.730	50.633	16%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais



QUADRO 2
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016, 31 DEZEMBRO DE 2015 E 31 DEZEMBRO DE 2014
(Em milhares de reais)

	CONSOLIDADO					
	Análise Vertical %			Análise Horizontal %		
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	2016	2015	2014
				2016	2015	2014
				R\$	R\$	R\$
Receita bruta de vendas	1.619.242	1.392.907	466.762	100	100	100
Deduções da receita bruta	(907.199)	(673.784)	(227.035)	(56%)	(48%)	(49%)
Impostos incidentes sobre vendas	(500)	(8.995)	(1.553)	(0%)	(1%)	(0%)
Devoluções e abatimentos	711.544	710.127	238.174	44%	51%	51%
Receita bruta das vendas	(900.659)	(834.435)	(298.377)	(56%)	(60%)	(64%)
Custo dos serviços/produtos vendidos	(189.116)	(124.308)	(60.203)	(12%)	(9%)	(13%)
Prejuízo bruto	(466.298)	(169.138)	(108.388)	(29%)	(12%)	(23%)
(Despesas) receitas operacionais	(453)	(297)	(170)	(0%)	(0%)	(0%)
Com vendas	17.409	(186.121)	(29.733)	1%	(13%)	(6%)
Gerais e administrativas	(4.358)	(2.793)	(1.644)	(0%)	(0%)	(0%)
Honorários dos administradores	77.532	23	14.323	5%	0%	3%
Resultado financeiro	(565.283)	(482.634)	(185.815)	(35%)	(35%)	(40%)
Equivalência patrimonial	-	-	-	0%	0%	0%
Outras receitas e despesas operacionais	-	-	-	0%	0%	0%
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(565.283)	(482.634)	(185.815)	(35%)	(35%)	(40%)
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	0%	0%	0%
(Prejuízo) / Lucro antes das participações dos minoritários	(565.283)	(482.634)	(185.815)	(35%)	(35%)	(40%)
Participação de minoritários	170	68	371	0%	0%	0%
(Prejuízo)/Lucro do exercício	(565.113)	(482.566)	(185.444)	(35%)	(35%)	(40%)
Prejuízo por lote de mil ações em circulação - R\$	(0.42)	(0.36)	(0.24)	-	-	-

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Exercício Social de 2016 x Exercício Social de 2015
ATIVO

Variação do Contas a Receber:

Os Diretores comentam que o crescimento da carteira de recebíveis se deu pela mudança na política de negociação da Companhia com clientes que, para ganhar mercado, passou a conceder maiores prazos.

Variação do Estoque:

O crescimento do Estoque de 2016 em relação à 2015 é decorrente da implementação de políticas rigorosas de estoques mínimos e de segurança visando garantir baixo risco de desabastecimento.

Variação Adiantamento a Fornecedores – Circulante:

A dificuldade na obtenção de crédito junto à fornecedores, em decorrência da sua condição financeira fragilizada, mencionada no item 10.1 (a), e consequente pedido de recuperação judicial, obrigam que a empresa realize aquisições de produtos e serviços, com pagamento antecipado.

PASSIVO

Variação Obrigações Tributárias – Circulante:

Reclassificação das contingências tributárias, transferidas da rubrica Provisões para Contingências (Não-Circulante), bem como o reconhecimento de multas e correções incorridas.

Variação Impostos, Taxas e Contribuições – Não-Circulante:

Adesão ao Parcelamento Lei 7.166/15: Instituído pelo Governo Estadual do Rio de Janeiro, no qual a Companhia ingressou com os valores pendentes de recolhimento até a data base de 30 de outubro de 2015 e valores que estavam em discussão judicial.

Exercício Social de 2015 x Exercício Social de 2014

Os Diretores da companhia entendem que não existem alterações significativas nos itens das demonstrações financeiras do referido período.

*

*

*

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**10.2. Resultados das operações****a. Resultados das operações, em especial:****i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita:**

Individualmente, o produto mais importante em termos de geração de receita nos exercícios sociais de 2016, 2015 e 2014 foi a Gasolina A. A Companhia observou um aumento dos volumes de vendas em 2016, se comparado com 2015, decorrentes da comercialização, no mercado interno, de produtos derivados de petróleo, resultantes do processamento em sua planta industrial das matérias-primas importadas, bem como a aquisição no mercado interno de suas correntes.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais:

Os Diretores da companhia comentam que os principais fatores que impossibilitaram a melhora do resultado operacional de 2016 em comparação a 2015, foi provocada por:

- A variação na incidência composta do ICMS-Próprio e ICMS-ST sobre as vendas
- Acréscimo nas despesas tributárias em decorrência de autuações ou pela adesão à programas de recuperação fiscal ou de anistias estaduais;

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços:

A Companhia não teve variações de receita que pudessem ser atribuídas a quaisquer dos eventos relacionados acima.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia:

Os Diretores da Companhia comentam houve melhoras no resultado financeiro decorrentes de variação cambial sobre adiantamento à fornecedores, e em decorrência da mudança da política de descontos sobre a venda da Gasolina A.

* * *

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs**10.3. Eventos com efeitos relevantes ocorridos ou esperados nas demonstrações financeiras da Companhia e em seus resultados:****a. Introdução ou alienação de segmento operacional:**

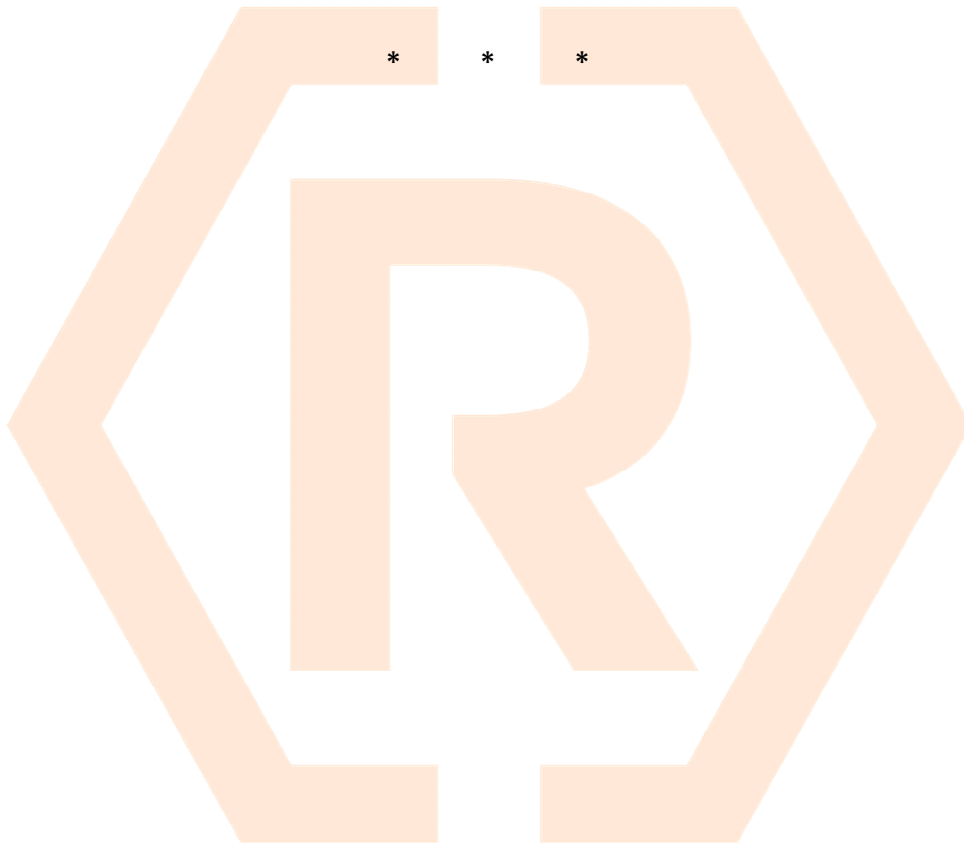
Não houve nenhuma introdução ou alienação de segmento operacional da Companhia.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária:

Não houve nenhuma alteração na participação societária da Companhia.

c. Eventos ou operações não usuais:

A Companhia não teve eventos ou operações não usuais.



10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4. Mudanças significativas nas práticas contábeis e Ressalvas e ênfases no parecer do auditor:****a. Mudanças significativas nas práticas contábeis:**

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela CVM.

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis:

Não houve alterações das práticas contábeis.

c. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor:

Ressalvas:

A Companhia esclarece que a ressalva apontada pelo auditor é especificamente ligada à postergação do recolhimento das obrigações trabalhistas e fiscais atrasadas e correntes, pela falta de liquidez da Companhia, observada desde a desapropriação das instalações industriais pelo Governo do Estado de Rio de Janeiro, e que também contribuiu diretamente para o pedido de recuperação judicial; e também na necessidade de aprimoramento nos controles internos no que tange os itens do Ativo Imobilizado.

Abaixo, transcreve-se o parágrafo "Base para conclusão com ressalva sobre as informações contábeis intermediárias" do Relatório de Revisão Especial sobre as demonstrações financeiras com data base de 31 de dezembro de 2016.

"Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis

a. Conforme apresentado na nota explicativa 15 a Companhia, vem postergando o recolhimento das obrigações trabalhistas e fiscais atrasadas e correntes em decorrência do decreto datado de 15 de Outubro de 2012 de desapropriação do Governador do Estado do Rio de Janeiro sobre as instalações operacionais, instabilidade política e deterioração do desempenho da economia, que em 31 de dezembro de 2016 apresentava os montantes de R\$ 1.829.647mil e R\$ 1.887.657mil devidamente atualizados monetariamente na controladora e consolidada, respectivamente.

b. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº13, a Companhia possui registrado na rubrica contábil "Imobilizado" os montantes líquidos de depreciação de R\$ 5.415mil e R\$ 4.348mil na controladora, referentes a máquinas e equipamentos e equipamentos de armazenagem sobre os quais necessitam de controles internos mais adequados para nos permitir concluir sobre a apresentação dos saldos. Desta forma, não foi possível, nas circunstâncias, concluirmos sobre a adequação do saldo líquido do ativo imobilizado no ativo não circulante, bem como determinar os possíveis efeitos da depreciação no resultado e patrimônio líquido social em 31 de dezembro de 2016."

Ênfases:

O déficit entre o Ativo e o Passivo Circulante da Companhia foi objeto do parágrafo de ênfase quanto à continuidade operacional da Companhia, por levantar a possibilidade de incerteza de liquidez.

"Ênfase - Incerteza relevante relacionada à continuidade operacional

A Companhia apresenta déficit de R\$ 565.113mil em 31 de dezembro de 2016, e naquela data, o passivo circulante da Companhia excedia o ativo circulante em R\$1.442.213mil e R\$1.502.781mil na controladora e controlada, o patrimônio líquido era negativo em R\$2.154.065mil e estava inadimplente com as obrigações fiscais. Essas condições, juntamente com o fato de que a Companhia e suas controladas estarem em processo de recuperação judicial, conforme descrito na nota explicativa 1.1, indicam a existência de incerteza relevante

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto.”

Ainda como Ênfase, o auditor independente menciona o atraso na quitação de parcelas do REFIS, por suscitar a exclusão da Companhia no programa.

“Ênfase - Incerteza relacionada à continuidade no parcelamento especial - REFIS

Conforme descrito na nota explicativa nº 15 (a), a Companhia realizou adesão dos saldos remanescente dos Programas REFIS, PAES, PAEX E PARCELAMENTOS ORDINÁRIOS - ART. 3º - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS da Lei nº 11.941, de 2009. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia apresenta parcelas em atraso, cuja falta de pagamento de 3 (três) prestações, consecutivas ou não, desde que vencidas em prazo superior a 30 (trinta) dias ou de, pelo menos, 1 (uma) prestação, estando pagas todas as demais, implicará rescisão do parcelamento. Como consequência, não foi possível, nas circunstâncias, efetuar procedimentos de auditoria que nos possibilitassem opinar quanto à adequação dos referidos saldos contábeis, bem como avaliar os impactos nas demonstrações contábeis.”

Por fim, os Diretores reforçam que as normas e práticas de auditoria geralmente aceitas pedem que o auditor adote uma posição conservadora em relação a problemas que indiquem dificuldades na continuidade normal dos negócios da entidade sob sua análise. Esta posição conservadora se traduziu em comentários técnicos específicos no parecer dos auditores independentes para o período findo em 31 de dezembro de 2016.

* * *

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas**10.5. Políticas contábeis críticas adotadas pela Companhia:**

A preparação das demonstrações contábeis requer, por parte da Administração da Companhia, o uso de certas estimativas contábeis e julgamentos para determinadas operações e seus reflexos em ativos, passivos, receitas e despesas. As premissas utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados relevantes, revisadas periodicamente pela Administração e cujos resultados reais podem diferir dos valores estimados.

Os Diretores comentam que as demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (*International Financial Reporting Standards (IFRS)*), emitidas pelo **International Accounting Standards Board - (IASB)** para as demonstrações individuais e consolidadas em todos os aspectos técnicos de provisões, contingências, reconhecimento de receitas, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes.

* * *

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6. Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras:**

(a) Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet itens), tais como:

- i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos;**
- ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos;**
- iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços;**
- iv. contratos de construção não terminada; e**
- v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos:**

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia não possuía quaisquer outros passivos ou operações não registrados nas demonstrações financeiras para financiar suas operações. A Companhia não possuía subsidiárias nas quais detém participação majoritária ou controle sobre suas operações que não estejam incluídas nas suas demonstrações financeiras consolidadas.

(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras:

Não há outros itens relevantes não evidenciados nas Demonstrações Financeiras Consolidadas.

* * *

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**10.7. Itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6:**

(a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor;

(b) natureza e o propósito da operação e;

(c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação:

Os Diretores esclarecem que a Companhia não teve itens não evidenciados que possam ser atribuídos a quaisquer dos eventos relacionados acima.

* * *



10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios**10.8. Plano de Negócios:****(a) Investimentos, incluindo:**

i descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos;

ii fontes de financiamento dos investimentos; e

iii desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos:

A Companhia antes do decreto de desapropriação estava reativando as unidades de processo e finalizando a recuperação completa de seu parque de tanques de armazenamento de petróleo e derivados. Em virtude desse decreto todos os investimentos e negócios relacionados a Companhia foram paralisados pela Administração no intuito de minimizar os impactos no resultado da Companhia.

(b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia:

Não houve qualquer divulgação nesse sentido.

(c) Novos produtos e serviços, indicando:

i. Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; iii. projetos em desenvolvimento já divulgados; iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços:

Os Diretores comentam que a Companhia não teve o desenvolvimento ou lançamento de novos produtos.

* * *

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante**10.9. Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional:**

Os Diretores comentam que todas as informações relevantes e pertinentes a este item foram divulgadas nos tópicos acima.

* * *

